

Aix-en-Provence – Licence 1 – Div. A

Travaux dirigés – Droit de la famille

Enseignant : M. Alexandre FERRACCI

Équipe de chargés de TD : Mme Clara SOULAT, M. Clément LEZIER, Mme Fiona ZANARDO, M. Grégoire CABANTOUS, M. Laurent KERMET, Mme Marie FERAUD, M. Mickaël ROUX,

2024-2025

CONSIGNES GÉNÉRALES

Exercices de la plaquette :

Chaque semaine, vous devez réaliser les exercices qui figurent dans cette plaquette **avant de vous rendre en TD.**

Vous serez interrogés en TD sur les exercices demandés, et votre chargé de TD corrigera les exercices préparés à la maison par vos soins. **Il est conseillé de venir en TD avec des feuilles et un stylo plutôt qu'un ordinateur** (sauf cas particulier des étudiants y ayant droit pour les examens).

Système de notation :

Le Td de droit civil fait l'objet d'un contrôle continu. Cela signifie que vous serez noté tout au long du semestre et que votre note finale sera calculée en réalisant la moyenne des notes obtenues :

- une **interrogation écrite d'une durée d'1h30** lors de la séance 5 (25% de la note finale) ;
- une **interrogation écrite d'une durée d'environ 20 minutes** lors de la séance 7 (25% de la note finale) ;
- une **colle finale en conditions d'examen en amphithéâtre**, organisée à l'issue des TD (50% de la note finale).

Absences aux TD :

La présence aux séances de TD est obligatoire. Toute absence doit être justifiée par l'étudiant. La présence aux interrogations est bien sûr, elle aussi, obligatoire.

En cas d'absence justifiée à une épreuve du contrôle continu et sur demande de l'étudiant auprès de son chargé de TD formulée dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de l'absence, une épreuve supplémentaire doit être organisée durant le semestre. À défaut de demande de rattrapage de l'étudiant, l'absence donne lieu à la note de zéro sur vingt.

Chaque absence non justifiée à une des épreuves du contrôle continu (ou sans demande de rattrapage formulée par l'étudiant) donne lieu à une note de zéro et ne pourra faire l'objet d'une épreuve supplémentaire dans le cadre des travaux dirigés.

Étudiants bénéficiant d'un tiers-temps :

Merci de vous signaler à votre chargé de TD dès les premières séances de TD afin que celui-ci puisse prendre en compte vos besoins.

SÉANCE 1 – LA LIBERTÉ MATRIMONIALE

I. Conseils méthodologiques et illustration

- **Document 1 : Conseils méthodologiques pour la présentation et l'analyse d'une décision de justice**

Pour chaque séance de TD vous aurez à réaliser la présentation et l'analyse d'une décision de justice. Il est vous est demandé, systématiquement de répondre aux questions qui suivent, en sélectionnant celles qui sont pertinentes au regard de la nature de la décision analysée.

L'analyse d'une décision de justice est le préalable nécessaire à sa compréhension. Il s'agit d'un travail précis, relativement long selon la complexité du document analysé, et qui suppose le respect de plusieurs étapes. La grille d'analyse permettant d'extraire d'un jugement ou d'un arrêt toutes les informations nécessaires à sa compréhension demeure peu ou prou la même pour tous les types de décision, quelle que soit la juridiction qui en est à l'origine. L'objectif de l'exercice est d'identifier, au sein de la décision :

- les faits,
- la procédure,
- les prétentions respectives des parties (ou moyens),
- le problème de droit qui se posait en l'espèce,
- la solution de droit apportée à la problématique par la décision que vous analysez.

Voici donc un ensemble d'informations à relever et de questions à vous poser pour commencer l'analyse d'une décision quelconque :

1) Nature juridique de la décision :

- Quelle juridiction a rendu la décision ?
- S'agit-il d'une juridiction du premier degré ? D'une cour d'appel ? De la Cour de cassation ? Du Conseil d'État ? D'une autre juridiction ?

- Quelle est l'issue de la décision ?

Lorsque la décision est un jugement rendu par une juridiction du premier degré :

- Les prétentions du demandeur ont-elles été accueillies, rejetées ?

Lorsque la décision est un arrêt rendu par une cour d'appel :

- Le jugement attaqué a-t-il été confirmé, infirmé ?

Lorsque la décision est un arrêt rendu par la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat :

- L'arrêt d'appel frappé par le pourvoi est-il cassé ou est-ce le pourvoi qui est rejeté ?

2) L'identification et le résumé des faits :

- Listez, dans un ordre chronologique si possible, les faits qui ont donné lieu au litige
- Qualifiez juridiquement ces faits (lorsque la qualification n'est pas contestable)
- Qualifiez juridiquement les personnes impliquées, dont les parties au litige

3) La procédure :

Cette rubrique doit vous permettre de déterminer les différentes étapes de la procédure depuis l'introduction de l'instance jusqu'à la saisine de la juridiction qui a prononcé la décision que vous analysez. Attention, la plupart du temps, la totalité de la procédure ne sera pas précisément décrite dans les décisions. Le cas échéant, vous pourrez parfois reconstituer vous-même le cheminement de la procédure en vous aidant de petits indices de vocabulaire.

Néanmoins, il vous arrivera fréquemment de ne pas pouvoir retracer avec précision la procédure. Dans ce dernier cas, ne cherchez pas à inventer, contentez-vous des informations que vous pouvez extraire de la décision.

À ce stade vous devez vous poser les questions suivantes, qui peuvent varier bien sûr en fonction de la nature de la décision. S'il s'agit d'un arrêt rendu par la Cour de cassation, vous devez vous poser l'ensemble de ces questions, s'il s'agit d'un arrêt rendu par une juridiction du fond, vous devez vous poser celles relatives aux juridictions de 1ère instance s'il s'agit d'un jugement rendu par l'une d'elles, ou celles relatives à la première instance et à l'appel si vous analysez une décision rendue par une cour d'appel :

Lorsque la décision est un jugement rendu par une juridiction du premier degré :

- Quelle a été la première juridiction saisie ?
- À quelle date et dans quel sens a-t-elle statué ?
- Qui est le demandeur en première instance, c'est-à-dire qui a pris l'initiative du procès ?
- Qui est le défendeur, la personne contre laquelle le demandeur a agi ?

Lorsque la décision est un arrêt rendu par une cour d'appel :

- Qui a interjeté appel pour contester la solution retenue en première instance ?
- Qui est l'intimé, c'est-à-dire celui qui a obtenu gain de cause en première instance ?
- À quelle date et dans quel sens a statué la Cour d'appel ?

Lorsque la décision est un arrêt rendu par la Cour de cassation ou le Conseil d'État :

- Qui a formé le pourvoi, c'est-à-dire qui conteste, devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État, la solution rendue par la Cour d'appel ?
- À quelle date et dans quel sens a statué la Cour de cassation/le CE ?

4) Les prétentions des parties :

La détermination des prétentions des parties va de pair avec l'étape précédente relative à la reconstitution de la procédure et il est d'ailleurs possible de traiter ces deux questions simultanément. À ce stade vous devez identifier les arguments de chacune des parties en répondant aux questions suivantes :

- Que demande concrètement le demandeur devant la juridiction qui a rendu la décision que vous analysez ?
- Quels sont les textes, les principes qu'il invoque ? Propose-t-il une interprétation particulière des textes ou principes qu'il invoque ?
- Quels arguments lui oppose le défendeur ?
- Sur quels textes ou principes se fonde-t-il ? De quelle différence d'interprétation entend-t-il se prévaloir le cas échéant ?

5) Formulation du problème juridique :

- Résumez en deux phrases, pour les confronter, les arguments qui s'opposaient devant la Cour de cassation.

- Quel est le problème juridique qui s'en dégage ?
- Formulez ce problème de façon générale et abstraite.

(Attention, la solution adoptée dans l'arrêt que vous analysez doit répondre à la problématique que vous avez dégagée. Une fois la solution identifiée (cf. étape suivante de l'analyse), ayez le réflexe de lire d'un trait le problème juridique que vous avez formulé et la solution de la décision que vous analysez. Cela vous permettra de vérifier que vous avez bien cerné le problème juridique, et que vous l'avez bien formulé).

6) Exposé de la solution :

Le sens de la décision :

- Quelle est la solution adoptée dans la décision ?
- Quelle est la règle appliquée ? (Reprenez clairement la solution de droit édictée dans la décision)
- Reconstituez le raisonnement conduit par les magistrats
- Définissez chacun des termes figurant dans la solution
- Soyez attentifs à la ponctuation
- Présentez la solution de façon abstraite

La portée de la décision :

La portée de la décision au regard des textes applicables :

- Quel est le contenu, la règle énoncée par le ou les textes appliqués par les Magistrats ?
- Où est énoncée cette règle ? (Code, loi, Constitution, Convention internationale, etc. ?)
- Comparer la règle ainsi énoncée avec celle appliquée
- La décision que vous commentez applique-t-elle à la lettre le texte sur lequel elle se fonde ?
- Les magistrats ont-ils ajouté un élément au texte qu'ils ont appliqué ?

- Ont-ils appliqué le texte totalement ou seulement partiellement ?

- Ont-ils dû interpréter le texte ? Le cas échéant, quelle technique d'interprétation ont-ils mise en œuvre (interprétation a contrario, a fortiori, par analogie, téléologique) ? De quel type de problème s'agit-il : interpréter, harmoniser, compléter, déroger ?

La portée de la décision au regard de la jurisprudence antérieure ou des évolutions postérieures :

- Le problème qui se pose dans la décision commentée est-il fréquemment posé en jurisprudence ?

- Des décisions ont-elles déjà été rendues concernant cette problématique ?

- Le cas échéant listez ces décisions (il est en général préférable de ne lister que les plus importantes si elles sont nombreuses)

- Les décisions rendues antérieurement étaient-elles identiques ou différentes de celle que vous analysez ?

- En cas de divergence de la solution avec la jurisprudence antérieure, des éléments permettent-ils de l'expliquer (ce peut-être une particularité au niveau des faits susceptibles de justifier une solution plus nuancée ou différente, une évolution législative, une condamnation de la France par la Cour EDH, une controverse jurisprudentielle, une évolution des mœurs, etc.) ?

- La décision que vous analysez opère-t-elle un revirement de jurisprudence ?

- La solution est-elle toujours d'actualité ? A-t-elle été confirmée ou remise en cause par d'autres décisions ? A-t-elle été confirmée ou remise en cause par un texte ?

La portée de la décision au regard d'autres problématiques, d'autres domaines, éventuellement d'autres matières :

- La solution de la décision que vous commentez peut-elle être étendue à d'autres hypothèses voisines ?

- S'inspire-t-elle de solutions appliquées à des problématiques voisines ou dans d'autres matières ?

La valeur de la décision :

- La décision vous semble-t-elle cohérente avec la lettre des textes et / ou principes qui régissent la matière ? À l'esprit de ces textes et / ou principes ?

- Est-elle cohérente avec la jurisprudence antérieure ?
- Est-elle cohérente au regard des solutions retenues pour trancher des problématiques voisines ?
- La solution vous semble-t-elle opportune (par exemple d'un point de vue sociologique ou économique) ?

- **Document 2 : Conseils méthodologiques pour la résolution d'un cas pratique**

Le cas pratique se présente sous la forme d'un ensemble de faits. Il consiste principalement dans la résolution de la ou des question(s) de droit posée(s) par la situation de fait.

Le cas pratique suppose de mener un raisonnement juridique. C'est ce raisonnement qui est noté et qui importe, beaucoup plus que la réponse à la question posée. Autrement dit, la réponse donnée sans justification ne vaut rien. L'étudiant doit construire une argumentation qui mène à la solution concrète proposée en l'espèce. Ce travail impose de la rigueur, de la précision et de la clarté.

Travail préalable

1. Les faits : le cas pratique expose différents faits, dates et circonstances. Il arrive que tous les éléments présentés ne soient pas utiles à la résolution du cas pratique. L'étudiant devra écarter les faits inutiles et ne retenir que ceux qui sont pertinents. Tout dépend du cas pratique.

2. La qualification juridique des faits : l'opération permet de passer du fait au droit, d'une situation concrète à une qualification abstraite. C'est une première étape essentielle vers la formulation de la question de droit et la détermination de la règle applicable.

Dans un cas pratique, la qualification permet parfois d'identifier la ou les règle(s) de droit pertinente(s) pour la résolution du cas. Il n'en est pas toujours ainsi. Parfois, la qualification renvoie à plusieurs règles de droit applicables, lesquelles conduisent à des solutions différentes. La qualification peut encore donner elle-même lieu à diverses interprétations et il faudra alors mener une discussion sur cette qualification.

3. La question de droit : la formulation de la question de droit la plus pertinente est toujours, en droit, une étape fondamentale. C'est à partir de la question de droit que des arguments vont être avancés pour emporter la conviction.

Plusieurs types de cas pratiques doivent être envisagés. Tout d'abord, une question précise peut être posée à l'étudiant. Par exemple, M. X. pouvait-il épouser Mme Y. ? L'étudiant est alors orienté par le rédacteur du sujet vers la difficulté soulevée par le cas pratique. Il faudra reformuler le problème, sous forme de question de droit. Par exemple : le mariage entre deux alliés en ligne encourt-il automatiquement la nullité ?

Ensuite, il est également possible qu'aucune question précise ne soit posée à l'étudiant. Il lui est simplement demandé, par exemple, ce qu'il en pense ou ce que peut faire M. X. Il appartient alors à l'étudiant d'identifier la ou les question(s) de droit posée(s).

Enfin, dernière précision, le cas pratique peut soulever une seule question de droit ou au contraire plusieurs questions qu'il conviendra d'identifier et de formuler distinctement.

4. Éléments de résolution du cas pratique : le cas pratique impose de passer du fait au droit et du droit au fait.

Une fois la question de droit identifiée, l'étudiant doit déterminer la ou les règle(s) juridique(s) applicable(s). Il ne suffit pas à ce stade de citer la règle de droit et de conclure. Une fois la règle de droit déterminée, il convient de justifier son application aux faits de l'espèce. Cette étape peut être plus ou moins délicate.

Les principes de solution doivent tout d'abord être recherchés dans le ou les texte(s) qui a (ont) été identifié(s) par l'étudiant (argument de texte). Il est impératif d'expliquer la règle de droit et de justifier que ses conditions d'application sont réunies en l'espèce. Les éléments vus en cours, en lien direct avec la question, doivent être exposés. Il arrive que la règle de droit soit susceptible de plusieurs interprétations différentes ou, par exemple, qu'il soit nécessaire de la compléter par des solutions jurisprudentielles (argument de jurisprudence). La ou les décision(s) de justice pertinente(s) doit (doivent) être citée (s) et là encore expliquée(s). Il peut s'agir d'une décision qui pose la solution même au cas pratique ou d'une décision qui vienne au soutien de la solution proposée par l'étudiant. Dans tous les cas, l'étudiant ne doit pas se contenter de citer la jurisprudence rendue sur des cas semblables. De plus, même si effectivement, il y a des solutions jurisprudentielles rendues sur la question

posée par les faits de l'espèce, l'étudiant ne doit en aucun cas faire l'économie des arguments de texte.

5. Conclusion : la dernière étape consiste à appliquer la solution présentée aux faits de l'espèce, afin, dans la mesure du possible, de proposer la solution concrète. Il arrive que les éléments de faits donnés dans le cas pratique ne soient pas suffisamment précis pour permettre de répondre à la question posée. Il faudra alors envisager toutes les solutions possibles.

Conseils de rédaction :

Question du plan : la rédaction d'un plan apparent n'est pas toujours obligatoire pour un cas pratique. Deux cas de figure peuvent se présenter. Un plan en deux parties peut parfois être élaboré. C'est le cas par exemple lorsque le cas pratique soulève plusieurs points de droit, qui peuvent être regroupés autour de deux grandes idées (par exemple, des difficultés liées à la dissolution du couple et des difficultés liées au lien de filiation). Tel est le cas aussi lorsque, par exemple, deux choix s'offrent au demandeur (par exemple le choix entre un divorce pour altération définitive du lien conjugal et un divorce pour faute). Il arrive aussi qu'aucun plan apparent ne paraisse satisfaisant. Il faut alors traiter les difficultés les unes après les autres.

Quel que soit le plan retenu, il faut bien comprendre que le cas pratique est toujours un exercice structuré. Il ne s'agit jamais de développer ses idées sans les ordonner entre elles. L'étudiant doit veiller à la rigueur de son raisonnement.

Introduction : le devoir débute par une introduction. Celle-ci peut commencer par une phrase d'accroche générale pour annoncer le thème du sujet. Il faut ensuite présenter globalement le cas et la façon dont il se décompose, c'est-à-dire évoquer les différentes questions juridiques soulevées. Si l'étudiant a fait le choix de regrouper ces questions autour d'un plan, celui-ci doit être annoncé. Sinon, l'étudiant précisera qu'il traitera les questions au fur et à mesure.

L'introduction est assez brève, il ne faut pas ici entrer dans le détail des faits et de chaque question de droit soulevée. Ces points seront abordés au fur et à mesure car ils doivent prendre place dans les développements pour la clarté du raisonnement.

II. Analyse guidée des textes

Exercice à réaliser : après avoir lu les trois dispositions suivantes (art. 16 DUDH, art. 12 CEDH, et art. 23 PIDCP), vous répondrez aux questions figurant sous ces dispositions.

- **Dispositions à analyser :**

- Déclaration Universelle des Droits de l'Homme - Article 16 :

« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille.

Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre consentement des futurs époux.»

- Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales - Article 12 :

« A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. »

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques - Article 23 :

« 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

Dissolutions parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire. »

- **Questions :**

Question 1. Quel(s) droit(s) ces articles consacrent-ils ?

Question 2. Qui sont les destinataires de ce droit ?

Question 3. Ce droit est-il conditionné ?

III. Lecture et compréhension de deux décisions de justice

Exercice à réaliser : vous présenterez et analyserez chacune des deux décisions suivantes en suivant la “trame” d’analyse proposée en document 1.

- **Arrêt à analyser :** Cour de cassation, Chambre civile, 30 mai 1838

Attendu que l’arrêt attaqué, en décidant que toute promesse de mariage est nulle en soi, comme portant atteinte à la liberté illimitée qui doit exister dans les mariages, n’a fait que proclamer un principe d’ordre public, et qui, soit avant, soit depuis la promulgation du Code civil, a toujours été consacré par la jurisprudence ;

Attendu que, sans porter atteinte à ce principe, l’arrêt attaqué a pu décider que l’inexécution de semblables promesses pouvait, dans certaines circonstances, donner lieu à des actions en dommages-intérêts, lorsque cette inexécution avait causé un préjudice réel, parce que, dans ce cas, l’action en dommages-intérêts ne prend pas sa source dans la validité de la promesse de mariage, mais dans le fait du préjudice causé et de l’obligation imposée par la loi, à celui qui en est l’auteur, de le réparer;

Mais attendu que, de l’ensemble des motifs de l’arrêt attaqué, il résulte qu’il n’a pu être porté de préjudice réel à Antoinette-Anne Bouvier ;

Qu’en se fondant sur ces motifs pour rejeter l’action en dommages-intérêts, formée par Pierre-Antoine Bouvier, dans l’intérêt de sa fille, la cour royale de Poitiers n’a fait qu’user du droit qu’elle avait d’apprécier les faits et les circonstances de la cause; et que l’arrêt attaqué, fondé sur cette appréciation, n’a pu violer aucune loi;

Par ces motifs, rejette...

- **Arrêt à analyser :** Cour d’appel de Rennes, 5^e chambre, 27 mars 2019, n° 16/03821

Mme Anaëlle D. et M. Maxime B. ont vécu ensemble à compter d’octobre 2011. En juillet 2012, le couple a décidé de se marier et la date du mariage a été fixée au 6 juillet 2013.

Le 22 décembre 2012, M. Maxime B. et Mme Anaëlle D. ont annoncé officiellement leurs fiançailles à leurs familles.

Exposant que le 6 avril 2013, M. B. lui a annoncé qu'il ne souhaitait plus se marier et qu'elle a dû quitter le domicile du couple le lendemain, Mme Anaëlle D., par acte du 25 novembre 2013, a assigné M. Maxime B. devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de le voir déclaré responsable de la rupture brutale et tardive des fiançailles et d'obtenir sa condamnation à indemniser ses préjudices moral et matériel ainsi qu'à lui restituer des objets personnels.

M. B. a conclu au rejet de ces demandes et a sollicité la restitution de la bague de fiançailles.

Par le jugement déféré, le tribunal a considéré que si le motif de la rupture est sérieux et légitime, soit l'existence de dissensions au sein du couple et une absence de communication, les circonstances ayant accompagné cette rupture sont anormales, au regard de la brutalité de l'annonce, en ce qu'elles ont créé un choc ou une violence morale pour Mme D., qui ne pouvait s'attendre à une telle réaction de M. B. compte tenu de sa participation volontaire quelques jours auparavant aux préparatifs du mariage, et a retenu la responsabilité de M. B. pour rupture abusive des fiançailles .

M. B. reproche au tribunal d'avoir ainsi statué du seul point de vue du choc émotionnel subi par Mme D. alors qu'il lui a annoncé sa décision de rompre, prise en raison de dissensions manifestes au sein du couple, de vive voix, dans des circonstances dénuées de violences morales ou physiques portant atteinte à l'honneur et à la considération de Mme D., que le fait de participer aux préparatifs de mariage ne saurait interdire de rompre, et que la rupture trois mois avant la date du mariage n'est pas tardive. Il souligne qu'il n'a pas chassé Mme D. de leur logement commun, mais qu'il a pris soin d'appeler les parents de cette dernière pour qu'ils viennent la réconforter et que, c'était un logement de fonction qu'il ne pouvait lui-même le quitter.

Mme D. maintient que les conditions dans lesquelles M. B. a rompu tardivement et brutalement leurs fiançailles sont fautives et engagent sa responsabilité délictuelle à son égard dès lors que, si elle ne nie pas le défaut de communication et les dissensions entre eux, M. B. n'en a pas discuté avec elle et ne lui a pas fait part de ses doutes avant de lui annoncer sa décision de rompre, qu'au contraire il participait activement aux préparatifs de mariage et formait des projets pour leur couple. Elle considère que la rupture a été moralement violente et humiliante pour elle notamment parce qu'elle a été priée de quitter dès le lendemain de la rupture le logement commun et que dans les jours suivants la séparation, M. B. a été vu sur Facebook faisant la fête à l'endroit où il était prévu qu'ils enterrent leur célibat.

Au nom du principe essentiel de la liberté de se marier, laquelle doit subsister jusqu'à la célébration du mariage, la rupture d'une promesse de mariage n'est pas, à elle seule, génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s'il vient s'y ajouter une faute en raison des circonstances.

En l'espèce, la preuve de l'anormalité de ces circonstances ne peut découler de l'importance de l'incompréhension et du ressenti douloureux de Mme D. qui invoque son état dépressif après la rupture, et réclame à ce titre à M. B. le remboursement des honoraires de son psychanalyste, alors que toute rupture est par nature douloureuse, que l'absence de dialogue préalable à son sujet ne suffit pas à la rendre violente et que le fait que chacun des fiancés ne tire pas les mêmes conséquences du constat du fonctionnement insatisfaisant de leur couple ne saurait rendre fautive la décision, au contraire légitime, de M. B. de ne pas se marier .

Pour caractériser les circonstances humiliantes de la rupture, Mme D. invoque aussi l'humiliation d'avoir dû quitter sans délai le logement où le couple vivait ensemble.

Mais il résulte pourtant du dossier que, compte tenu de l'état de Mme D. après l'annonce de la rupture faite sans violence physique ou verbale, dans la soirée du 6 avril 2013, M. B. l'a empêchée de partir en voiture et a appelé ses parents pour qu'ils viennent auprès d'elle, ce qu'ils ont fait, et que le lendemain Mme D. a quitté avec eux le logement en emportant ses affaires.

Et s'agissant d'un logement de fonction de la gendarmerie, M. B. était tenu de son côté d'y rester.

Par ailleurs, les sommes demandées par Mme D. au titre de son préjudice matériel, dépenses pour la plupart engagées par ses parents, correspondent à des préparatifs et à des achats en vue du mariage, commencés dès le dernier trimestre 2012, ce qui n'est pas à critiquer, mais ce qui n'est pas non plus de nature à rendre fautivement tardive la rupture intervenue en avril 2013, trois mois avant le mariage prévu le 6 juillet 2013 , et à un moment où les bans n'étaient pas publiés, la visite pré-nuptiale n'était pas effectuée, les alliances n'étaient pas achetées et les invitations n'étaient pas envoyées.

En conséquence, il y a lieu en infirmant le jugement, de débouter Mme D. de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. B.

SÉANCE 2 – LA NULLITÉ DU MARIAGE

I. Présentation et analyse d'une décision de justice

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance de TD (“Conseils méthodologiques pour la présentation et l’analyse d’une décision de justice”), identifiez, dans l’arrêt ci-dessous (Cass. civ. 1^{ère}, 4 décembre 2013, n° 12-26.066) :

- les faits ;
- la procédure ;
- les prétentions respectives des parties (ou moyens) ;
- le problème de droit qui se posait en l’espèce ;
- la solution de droit apportée à la problématique par la décision que vous analysez.

- **Arrêt à analyser : Cass. civ. 1^{ère}, 4 décembre 2013, n° 12-26.066**

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et M. Claude Y... se sont mariés le 6 septembre 1969 et qu'une fille, née le 15 août 1973, est issue de leur union ; qu'après leur divorce, prononcé le 7 octobre 1980, Mme X... a épousé le père de son ex-mari, Raymond Y..., le 17 septembre 1983 ; qu'après avoir consenti à sa petite-fille une donation le 31 octobre 1990, ce dernier est décédé le 24 mars 2005 en laissant pour lui succéder son fils unique et en l'état d'un testament instituant son épouse légataire universelle ; qu'en 2006, M. Claude Y... a, sur le fondement de l'article 161 du code civil, assigné Mme X... en annulation du mariage contracté avec Raymond Y... ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé qu'ainsi que l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme dans un arrêt récent, les limitations apportées au droit au mariage par les lois nationales des États signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit d'une

manière telle que l'on porte atteinte à l'essence même du droit, retient que la prohibition prévue par l'article 161 du code civil subsiste lorsque l'union avec la personne qui a créé l'alliance est dissoute par divorce, que l'empêchement à mariage entre un beau-père et sa bru qui, aux termes de l'article 164 du même code, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l'alliance, est justifié en ce qu'il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l'homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l'intérieur du cercle familial, que cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d'eux, que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ressort des conclusions de sa fille que le mariage célébré le 17 septembre 1983, alors qu'elle n'était âgée que de dix ans, a opéré dans son esprit une regrettable confusion entre son père et son grand-père, que l'article 187 dudit code interdit l'action en nullité aux parents collatéraux et aux enfants nés d'un autre mariage non pas après le décès de l'un des époux, mais du vivant des deux époux, qu'enfin, la présence d'un conjoint survivant, même si l'union a été contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour M. Claude Y..., unique enfant et héritier réservataire de Raymond Y..., des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux, la donation consentie à Mme Fleur Y... et la qualité de Mme Denise X... en vertu du testament du défunt étant sans incidence sur cette situation, de sorte que M. Claude Y... a un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la nullité du mariage de Raymond Y... avec Mme Denise X... revêtait, à l'égard de cette dernière, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition prononçant l'annulation du mariage célébré le 17 septembre 1983 entre Raymond Y... et Mme Denise X..., ainsi qu'en sa disposition allouant une somme à M. Claude Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (...).

II. Apprentissage de la méthodologie du cas pratique

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 2 de la première séance (“Conseils méthodologiques pour la résolution d’un cas pratique”), indiquez si le mariage entre Mme X... et Raymond Y..., évoqué dans l’arrêt du 4 décembre 2013, aurait dû être célébré au regard des règles régissant les empêchements à mariage.

III. Présentation et analyse d’une décision de justice

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance (“Conseils méthodologiques pour la présentation et l’analyse d’une décision de justice”), identifiez, dans l’arrêt ci-dessous (Cass. civ. 1^{ère}, 8 décembre 2016, n° 15-27201) :

- les faits ;
- la procédure ;
- les prétentions respectives des parties (ou moyens) ;
- le problème de droit qui se posait en l’espèce ;
- la solution de droit apportée à la problématique par la décision que vous analysez.

Répondez, en outre, à la question suivante :

Quels éléments vous semblent justifier la différence entre la solution rendue par la première chambre civile le 4 décembre 2013 et celle rendue dans son arrêt du 8 décembre 2016 ?

- **Arrêt à analyser :** [Cass. civ. 1^{ère}, 8 décembre 2016, n° 15-27.201](#)

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 déc. 2014), que Pierre V., né le 10 janvier 1925, et M^{me} K., née le 6 juillet 1949, se sont mariés le 28 janvier 1984 ; qu’après leur divorce, prononcé par jugement du 13 décembre 2000, Pierre V. a épousé, le 12 janvier 2002, M^{me} T., fille de M^{me} K., née le 24 avril 1975 d’une

précédente union ; qu'après le décès de Pierre V., le 5 avril 2010, M^{me} Anne V., épouse P. et MM. Philippe, Jacques et Frédéric V. (les consorts V.) ont assigné M^{me} T. aux fins de voir prononcer, sur le fondement de l'article 161 du code civil, l'annulation de son mariage avec leur père et beau-père ; que, M^{me} T. ayant été placée sous curatelle renforcée en cours de procédure, son curateur, l'ATMP du Var, est intervenu à l'instance ;

Attendu que M^{me} T. et l'ATMP du Var font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation du mariage et, en conséquence, de rejeter leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe, après la dissolution par divorce de la première union qui avait été contractée par l'un des deux alliés avec le parent du second, porte une atteinte disproportionnée au droit du mariage ; qu'en prononçant, sur le fondement de l'article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre V. et M^{me} T., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand l'empêchement à mariage entre alliés en ligne directe, qui peut néanmoins être célébré en vertu d'une dispense si celui qui a créé l'alliance est décédé et ne repose pas sur l'interdiction de l'inceste, inexistant entre personnes non liées par le sang, porte une atteinte disproportionnée au droit au mariage, la cour d'appel a violé l'article 12 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ; 2°/ que le prononcé de la nullité du mariage célébré entre anciens alliés en ligne directe est susceptible de revêtir, à leur égard, le caractère d'une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leur union, célébrée sans opposition, a duré plusieurs années ; qu'en prononçant, sur le fondement de l'article 161 du code civil, la nullité du mariage célébré le 12 janvier 2002 entre Pierre V. et M^{me} T., fille de sa précédente épouse toujours en vie, quand ce mariage célébré sans opposition, avait duré pendant huit années, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 161 du code civil, en ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ; que, selon l'article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention à ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par tous ceux qui y ont intérêt ; qu'aux termes de l'article 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que, selon la Cour européenne des droits de l'homme, si l'exercice de ce droit est soumis

aux lois nationales des États contractants, les limitations en résultant ne doivent pas le restreindre ou le réduire d'une manière ou à un degré qui l'atteindraient dans sa substance même ; qu'il en résulte que les conditions requises pour se marier dans les différentes législations nationales ne relèvent pas entièrement de la marge d'appréciation des États contractants car, si tel était le cas, ceux-ci pourraient interdire complètement, en pratique, l'exercice du droit au mariage ; que, cependant, le droit de M^{me} T. et Pierre V. de se marier n'a pas été atteint, dès lors que leur mariage a été célébré sans opposition et qu'ils ont vécu maritalement jusqu'au décès de l'époux ; qu'en annulant le mariage, la cour d'appel n'a donc pas méconnu les exigences conventionnelles résultant du texte susvisé ;

Attendu, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Que l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale que constitue l'annulation d'un mariage entre alliés en ligne directe est prévue par les articles 161 et 184 du code civil et poursuit un but légitime en ce qu'elle vise à sauvegarder l'intégrité de la famille et à préserver les enfants des conséquences résultant d'une modification de la structure familiale ;

Qu'il appartient toutefois au juge d'apprécier si, concrètement, dans l'affaire qui lui est soumise, la mise en œuvre de ces dispositions ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par la Convention une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi ;

Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que M^{me} T. avait 9 ans quand Pierre V. a épousé sa mère en troisièmes nocces, qu'elle avait 25 ans lorsque ces derniers ont divorcé et 27 ans lorsque son beau-père l'a épousée ; qu'il en déduit que l'intéressée a vécu, alors qu'elle était mineure, durant neuf années, avec celui qu'elle a ultérieurement épousé et qui représentait nécessairement pour elle, alors qu'elle était enfant, une référence paternelle, au moins sur le plan symbolique ; qu'il constate, ensuite, que son union

avec Pierre V. n'avait duré que huit années lorsque les consorts V. ont saisi les premiers juges aux fins d'annulation ; qu'il relève, enfin, qu'aucun enfant n'est issu de cette union prohibée ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que l'annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M^{me} T., au regard du but légitime poursuivi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi (...).

SÉANCE 3 – LES EFFETS DU MARIAGE

Thème 1 – Le devoir de fidélité

I. Présentation et analyse d'une décision de justice

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance (“Conseils méthodologiques pour la présentation et l’analyse d’une décision de justice”), vous présenterez et analyserez la décision suivante (Cass. civ. 1^{ère}, 16 décembre 2020, n° 19-19.387) :

- **Arrêt à analyser :** **Cass. civ. 1^{ère}, 16 décembre 2020, n° 19-19.387**

L'association Confédération nationale des associations familiales catholiques, dont le siège est 28 boulevard de Clichy, 75009 Paris, a formé le pourvoi n° R 19-19.387 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Blackdivine Llc, société de droit américain, dont le siège est 60 Broad Street, Suite 3502 10004, 0000 New-York (États-Unis), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2019), la société Blackdivine, société de droit américain, éditrice du site de rencontres en ligne www.gleeden.com, a procédé en 2015 à la publicité de son site par une campagne d'affichage sur les autobus, à Paris et en Ile-de-France. Sur ces affiches figurait une pomme croquée accompagnée du slogan : « Le premier site de rencontres extra-conjugales ».

2. Le 22 janvier 2015, la Confédération nationale des associations familiales catholiques (CNAFC) a assigné la société Blackdivine devant le tribunal de grande instance de Paris afin de faire juger nuls les contrats conclus entre celle-ci et les utilisateurs du site Gleeden.com, au motif qu'ils étaient fondés sur une cause illicite, interdire, sous astreinte, les publicités faisant référence à l'infidélité, ordonner à la

société Blackdivine de diffuser ses conditions commerciales et ses conditions de protection des données, et la faire condamner au paiement de dommages-intérêts. Un jugement du 9 février 2017 a déclaré la CNAFC pour partie irrecevable et pour partie non fondée en ses demandes.

3. En cause d'appel, celle-ci a renoncé à certaines demandes et n'a maintenu que celle relative à la publicité litigieuse, sollicitant, outre des dommages-intérêts, qu'il soit ordonné à la société Blackdivine, sous astreinte, de cesser de faire référence, de quelque manière que ce soit, à l'infidélité ou au caractère extra-conjugal de son activité, à l'occasion de ses campagnes de publicité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La CNAFC fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que le devoir de fidélité entre époux ressortit à l'ordre public de direction ; qu'en ayant jugé que l'infidélité ne constituait qu'une faute civile ne pouvant être invoquée que par un époux contre l'autre et qu'elle ressortait ainsi seulement de l'ordre public de protection et non de direction, quand ce devoir ne tend pas seulement à protéger les intérêts privés des époux, mais comporte une dimension sociale, la cour d'appel a violé l'article 212 du code civil ;

2°/ que les époux ne peuvent déroger par convention particulière aux obligations nées du mariage ; qu'en ayant jugé que le devoir de fidélité ne ressortissait qu'à un ordre public de protection, car il pouvait y être dérogé par consentement mutuel des époux, la cour d'appel a violé les articles 212 et 226 du code civil ;

3°/ que si l'infidélité peut être excusée ou pardonnée, elle n'en reste pas moins illicite ; qu'en ayant jugé que le devoir de fidélité ne ressortissait pas à l'ordre public de direction, car l'infidélité peut être excusée dans une procédure de divorce, quand une telle excusabilité n'enlève rien à l'illicéité d'un tel comportement, la cour d'appel a violé l'article 212 du code civil ;

4°/ que l'infidélité caractérise un comportement à la fois illicite et antisocial ; qu'en ayant jugé le contraire, au postulat erroné que le devoir de fidélité ne ressortissait qu'à un ordre public de protection, la cour d'appel a violé les articles 212 du code civil, 1 et 4 du code ICC, ensemble les usages en matière de pratiques publicitaires et de communication commerciale ;

5°/ qu'est illicite toute publicité qui fait l'apologie de l'infidélité dans le mariage ; qu'en ayant jugé que la publicité diffusée par la société Blackdivine sur son site et sur son blog n'était pas illicite, en se fondant sur une décision rendue le 6 décembre 2013 par le jury de déontologie publicitaire, laquelle n'était pas opérante, car, d'une part, il n'entre pas dans la mission de ce jury de se prononcer sur le respect des règles de droit et, d'autre part, il avait retenu, contre l'évidence, que le site Gleeden.com n'incitait pas à des comportements trompeurs et mensongers dans le cadre du mariage, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 212 du code civil, des articles 1 et 4 du code ICC, ensemble les usages en matière de pratiques publicitaires et de communication commerciale ;

6°/ que la liberté d'expression doit céder devant l'intérêt supérieur que représente le devoir de fidélité au sein d'un couple qui dépasse les simples intérêts privés de ses membres ; qu'en ayant jugé le contraire, pour refuser de faire interdire les campagnes de publicité télévisuelle diffusées par la société Blackdivine, prônant l'infidélité dans le mariage pour attirer des clients sur le site Gleeden.com, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

5. L'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que :

« 1.- Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2.- L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ».

6. Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

7. Les principes éthiques et d'autodiscipline professionnelle édictés par le code consolidé de la chambre de commerce internationale sur les pratiques de publicité et de communication commerciale, notamment en ses articles 1 et 4, dont la violation peut être contestée devant le jury de déontologie publicitaire, n'ont pas de valeur juridique contraignante. En effet, si, selon l'article 3 de ce code, les autorités judiciaires peuvent l'utiliser à titre de référence, ce n'est que dans le cadre de la législation applicable.

8. L'arrêt énonce, d'abord, à bon droit, que si les époux se doivent mutuellement fidélité et si l'adultère constitue une faute civile, celle-ci ne peut être utilement invoquée que par un époux contre l'autre à l'occasion d'une procédure de divorce.

9. Il constate, ensuite, en faisant référence à la décision du jury de déontologie du 6 décembre 2013, que les publicités ne proposent en elles-mêmes aucune photo qui pourrait être considérée comme indécente, ni ne contiennent d'incitation au mensonge ou à la duplicité mais utilisent des évocations, des jeux de mots ou des phrases à double sens et la possibilité d'utiliser le service offert par le site Gleeden, tout un chacun étant libre de se sentir concerné ou pas par cette proposition commerciale, les slogans étant de surcroît libellés avec suffisamment d'ambiguïté pour ne pouvoir être compris avant un certain âge de maturité enfantine et n'utilisant aucun vocabulaire qui pourrait, par lui-même, choquer les enfants.

10. Il retient, enfin, que, si la publicité litigieuse vante l'« amanturière », « la femme mariée s'accordant le droit de vivre sa vie avec passion » ou se termine par le message « Gleeden, la rencontre extra-conjugale pensée par des femmes », ce qui pourrait choquer les convictions religieuses de certains spectateurs en faisant la promotion de l'adultère au sein de couples mariés, l'interdire porterait une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression, qui occupe une place éminente dans une société démocratique.

11. Ayant ainsi fait ressortir l'absence de sanction civile de l'adultère en dehors de la sphère des relations entre époux, partant, l'absence d'interdiction légale de la promotion à des fins commerciales des rencontres extra-conjugales, et, en tout état de cause, le caractère disproportionné de l'ingérence dans l'exercice du droit à la liberté d'expression que constituerait l'interdiction de la campagne publicitaire litigieuse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans conférer à la décision du jury de déontologie une portée qu'elle n'a pas, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. La CNAFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur un chef d'arrêt entraîne la cassation par voie de conséquence de tout chef qui lui est lié ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a débouté la CNAFC de sa demande de dommages-intérêts, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13. Le premier moyen étant rejeté, le second est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi (...).

II. Approfondissement et mise en situation

Exercice à réaliser : répondez aux questions suivantes :

Question 1. Quelle est la conception du devoir de fidélité retenue par la Cour de cassation ?

Question 2. Supposons qu'une femme mariée ait, par l'intermédiaire du site évoqué dans l'arrêt, une relation avec un homme et que tous deux ne s'en cachent pas. Pourrait-on envisager que le beau-père de cette femme par exemple, qui se sentirait humilié par ce comportement, demande à la femme réparation du préjudice subi ?

Thème 2 – Au-delà du mariage : la protection des victimes de violence

I. Analyse guidée d'un texte

Exercice à réaliser : après avoir lu l'article 515-9 du Code civil, veuillez répondre aux questions posées ci-dessous.

- **Disposition à lire**

- **Article 515-9 du code civil** (Modifié par LOI n°2024-536 du 13 juin 2024 - art. 1)

« Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. »

- **Questions**

Question 1. Quel est le champ d'application du texte ?

Question 2. Quelles sont les conditions posées pour que le juge aux affaires familiales puisse délivrer une ordonnance de protection ?

Question 3. Comparez la rédaction issue de la loi du 13 juin 2024, en vigueur depuis le 15 juin 2024, et la rédaction antérieure résultant de la loi 28 décembre 2019.

II. Présentation et analyse d'une décision de justice

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance ("Conseils méthodologiques pour la présentation et l'analyse d'une décision de justice"), vous présenterez et analyserez la décision suivante (Cass. civ. 1^{ère}, 23 mai 2024, n° 22-22.600) :

- **Arrêt à analyser : Cass. civ. 1^{ère}, 23 mai 2024, n° 22-22.600**

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2022), par requête du 23 mars 2022, Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. [V].

Examen des moyens

(...)

Sur le deuxième moyen

Énoncé du moyen

3. M. [V] fait grief à l'arrêt de lui faire interdiction de recevoir ou de rencontrer l'enfant commun, [H], en dehors des droits de visite éventuellement conservés, ainsi que d'entrer en relation avec lui de quelque façon que ce soit, et de lui faire interdiction de se rendre au lieu de résidence de Mme [P] et de leur enfant, alors :

« 1°/ que, pour confirmer l'ordonnance de protection prise au bénéfice de l'enfant [H], la cour d'appel retient que la nécessité d'une ordonnance de protection en faveur de Mme [P] la conduit à confirmer l'ordonnance de protection fixant des mesures visant à protéger l'intégrité de Mme [P] et faisant notamment interdiction à M. [V] de recevoir ou de rencontrer Mme [P] et l'enfant [H] en dehors des droits de visite éventuellement conservés ainsi que d'entrer en relation avec eux ; qu'en se déterminant ainsi, sans motiver sa décision au regard de la situation de l'enfant [H] et constater que l'enfant serait exposé à un danger, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 515-9 et 515-11 du code civil ;

2°/ que, subsidiairement, l'ordonnance de protection est délivrée dans les meilleurs délais par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence au sein du couple allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ; que l'existence d'un danger pour l'enfant ne peut se déduire du seul fait que sa mère est exposée à des violences vraisemblables et à un danger ; qu'à supposer que la cour d'appel aurait fondé la protection de l'enfant sur les violences subies par la mère et le danger auquel elle est exposée, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur un tel motif, impropre à établir que l'enfant serait exposé à un danger ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 515-9 et 515-11 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Aux termes de l'article 515-9 du code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu'il n'y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu'il n'y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence une ordonnance de protection.

5. Selon l'article 515-11, 1° et 1° bis, du code civil, l'ordonnance est délivrée si le juge aux affaires familiales estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme

vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l'occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur les mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes qu'il désigne spécialement, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit et pour interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux qu'il désigne spécialement dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse.

6. Il résulte de ces textes que, lorsque le juge aux affaires familiales estime qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d'un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d'entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu'à l'occasion du droit de visite qu'il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.

7. Ayant retenu qu'il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme [P], la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer sur l'existence d'un danger encouru par l'enfant, a estimé qu'il devait être fait interdiction à M. [V] de recevoir ou de rencontrer l'enfant commun [H] ou d'entrer en relation avec lui autrement qu'à l'occasion des droits de visite qu'elle a organisés, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

SÉANCE 4 – LE DIVORCE

Thème 1 – Divorces par consentement mutuel

I. Présentation et analyse d'une décision de justice

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance (“Conseils méthodologiques pour la présentation et l’analyse d’une décision de justice”), vous présenterez et analyserez la décision suivante (TJ Versailles, 30 avril 2024, n° 20/00907) :

- **Jugement à analyser :** Tribunal judiciaire de Versailles, no 20/00907, 2e ch., 30 avr. 2024 (extraits)

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de la convention de divorce

Madame K expose qu'elle a signé la convention de divorce hors la présence de son avocate, alors que la présence physique des parties et de leurs conseils lors de la signature de la convention est obligatoire. Elle réfute l'argumentation selon laquelle, au jour de la signature de la convention, aucun texte n'imposait aux époux et à leurs avocats d'être réunis physiquement ensemble pour la signature de la convention de divorce. Elle explique que le contreseing de l'avocat permet la constatation du consentement libre et éclairé des parties. Elle indique que l'absence de son conseil lors de la signature de l'acte entraîne la nullité de la convention de divorce.

Elle ajoute que la convention a été rédigée par le conseil de son époux et n'a fait l'objet d'aucune relecture et d'aucun commentaire de la part de son propre conseil. Elle affirme que Maître G n'a agi que comme prête-nom pour remplir la condition de deux avocats obligatoires, mais qu'elle n'a joué aucun rôle dans la négociation et la formation de la convention. Elle souligne qu'elle n'a jamais rencontré son avocat ni reçu aucun conseil de sa part. Elle précise que cette dernière n'était pas présente en visio-conférence lors de la signature de la convention, comme elle le prétend, et qu'elle a signé la convention ultérieurement. Elle indique qu'étant de nationalité étrangère, elle maîtrise mal le français et qu'en outre, elle était dans un état de détresse psychologique et financière en raison du divorce la laissant démunie, sans revenu activité, avec deux enfants en bas âge et sans aucune famille en France.

Monsieur N objecte que la convention de divorce est valide. Il souligne d'abord que si Maître G, conseil de son épouse dans la procédure de divorce, n'était pas présente physiquement lors de la signature de la convention, elle a eu recours à la visio-conférence pour assister au rendez-vous. Il précise que Maître G a apposé sa signature sur un exemplaire de la convention, puis a procédé à un échange des exemplaires signés avec son avocat. Il soutient que l'obligation faite à l'avocat d'être réuni physiquement avec son client lors de la signature de la convention n'était imposée par aucun texte au moment de la signature de la convention et n'est entrée en vigueur qu'ultérieurement. Il considère que la présence de Maître G en visio-conférence ne l'empêchait pas de s'assurer du consentement libre et éclairé de sa cliente lors de la signature de la convention de divorce. Il en déduit que la convention n'est entachée d'aucun vice de forme.

Maître G [REDACTED] répond que les formalités de l'article 1145 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité et qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte.

Elle fait aussi valoir que Madame P [REDACTED] a reconnu dans la convention avoir été dûment éclairée sur les effets et les conséquences du divorce.

Avec la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI^{ème} siècle, le législateur a décidé de confier aux avocats le contrôle de l'accord de divorce par consentement mutuel en créant « l'acte de divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats ».

Le législateur a fait des avocats les garants, aux lieu et place du juge auquel était soumis la convention de divorce pour homologation, de la convention de divorce qu'ils rédigent et signent avec leurs clients.

Ainsi l'article 229-1 du code civil dispose-t-il que lorsque les époux s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l'article 1374.

L'article 1374 du code civil précise que l'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

Suivant l'article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971, en contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.

La valeur probatoire renforcée dont est pourvu l'acte d'avocat ne joue pas pour toutes ses composantes.

En effet, elle est limitée à la seule origine de l'acte ; elle ne couvre pas son contenu.

En contresignant l'acte, l'avocat atteste l'identité des parties dont il est le conseil ainsi que de l'authenticité de leur écriture et de leur signature.

L'avocat, qui atteste de par la loi avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte, est présumé de manière irréfragable avoir examiné cet acte, s'il ne l'a rédigé lui-même, et avoir conseillé son client.

L'article 1145 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version en vigueur au jour de la signature de la convention, dispose que la convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires.

La circulaire ministérielle du 26 janvier 2017, portant notamment présentation des dispositions en matière de divorce par consentement mutuel issues de la nouvelle loi et de son décret d'application rappelle :

- que les époux qui sont divorcés doivent chacun être assistés d'un avocat, dont la mission est de « *s'assurer de son plein consentement, libre et éclairé tant sur le principe du divorce que sur les termes projetés du règlement des suites du divorce* » ,
- et que « *l'article 1145 du code de procédure civile précise que la convention doit être signée par les époux et leurs avocats ensemble, ce qui signifie en présence physique des signataires au moment de la signature. En pratique un rendez-vous commun aux deux époux et aux deux avocats devra être organisé en vue de la signature de la convention.* »

Il sera ici relevé que le décret numéro 2019-1380 du 17 décembre 2019 entré en vigueur postérieurement à la signature de la convention de divorce litigieuse a ajouté la possibilité d'une signature électronique et la mention que cette signature doit avoir lieu par les époux et leurs avocats « *réunis à cet effet* ».

La convention de divorce doit satisfaire aux conditions de formation du contrat posées par l'article 1128 du code civil qui prévoit que sont nécessaires à la validité du contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.

L'article 229-3 du même code précise que le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

Suivant l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

La preuve d'un fait négatif emporte renversement de la charge de la preuve, obligeant ainsi la partie adverse à établir un fait positif.

L'article 1178 du code civil dispose qu'un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

En l'espèce, il est constant que la convention de divorce litigieuse identifie l'avocat de Madame K [REDACTED], en la personne de Maître G [REDACTED] et que cette dernière a signé l'acte.

Si mention a été portée à cet acte que chacun des avocats signataires s'est assuré du consentement de son client, cette mention ne vaut que jusqu'à preuve du contraire, la valeur probante renforcée de la convention de divorce ne s'attachant qu'à la conformité des signatures et à la prestation de conseil de l'avocat auprès de son client.

Certes, l'article 1145 du code de procédure civile dans sa version applicable à l'espèce n'exigeait pas expressément la présence physique des parties et des avocats à la signature de la convention de divorce, la circulaire qui le recommande n'ayant par ailleurs pas force contraignante.

Mais il y était précisé que la convention de divorce devait être signée par les époux et leurs avocats « ensemble », ce qui sous-entend une simultanéité d'exécution nécessitant la présence, au jour de la signature, des époux et de leurs avocats.

Cette exigence répondait à la nécessité pour les avocats de vérifier l'identité des parties et de s'assurer, désormais à la place du juge, du consentement libre et éclairé des époux au moment de parapher l'accord négocié.

Maître G [REDACTED] devait donc à tout le moins être présente à distance au moment de la signature.

La demanderesse produit trois sommations interpellatives en date du 27 décembre 2019 de répondre à la question de savoir si Maître G [REDACTED] était présente lors du rendez-vous de signature au cabinet de Maître Q [REDACTED] à Versailles le 17 octobre 2018 et si elle a apposé sa signature en même temps que Madame P [REDACTED], Monsieur M [REDACTED] et Maître Q [REDACTED] :

- Maître G [REDACTED] déclare : « Je n'étais pas présente physiquement mais en visioconférence (Skype) avec les époux qui étaient présents dans le bureau de Maître Q [REDACTED] le 17 octobre 2018. Nous avons simultanément apposé nos signatures échangées par voie postale sur la convention puisque nous n'avions pas la signature sous forme électronique. Je ne comprends pas le but recherché par Madame M [REDACTED] ce mode opératoire ne lui ayant aucunement porté grief et lui ayant fait économiser les frais de mon déplacement » ;

- Monsieur M [REDACTED] déclare : « Je ne me rappelle pas si Maître G [REDACTED] était présente lors de la signature. Je ne sais pas si elle a signé en même temps que les autres signataires » ;

- Maître Q [REDACTED] contactée par téléphone, indique en préambule que la signature de la convention a eu lieu depuis plus d'un an et qu'elle doit rassembler ses souvenirs. Ensuite elle précise que « Maître G [REDACTED] était présente lors du rendez-vous de signature du 17 octobre 2018. Elle a apposé sa signature sur la convention de divorce ».

Les déclarations de Maître G [REDACTED] sur sommation interpellative, qu'elle ne réitère d'ailleurs pas dans ses écritures comme celles de Maître Q [REDACTED], évoquant du reste la présence de son confrère et non pas une visioconférence, ne peuvent se suffire à elles-mêmes en application du principe suivant lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la responsabilité de Maître Q [REDACTED] étant susceptible d'être engagée au même titre que celle de Maître G [REDACTED].

Or, force est de constater que ces déclarations ne sont confirmées par aucun élément probant. Il n'est produit aucun historique de connexion Skype ni aucun autre justificatif pour démontrer la présence par visioconférence lors de la signature de la convention de Maître G [REDACTED].

Quant à Monsieur N [REDACTED] il indique ne pas pouvoir confirmer un an plus tard la présence de l'avocate de son épouse et la signature de la convention par cette dernière concomitamment avec les autres signataires, ce qui au demeurant apparaît bien étonnant compte tenu du formalisme légal imposant la signature de chaque avocat et de la relative solennité du moment.

Enfin, il ressort du mail du 15 octobre 2018 envoyé par Maître Q [REDACTED] à Monsieur M [REDACTED] et Madame P [REDACTED] que le rendez-vous de signature de la convention de divorce a été fixé au 17 octobre 2018 à 17 heures, sans que Maître G [REDACTED] ne soit en copie. Il n'est donc pas même établi que Maître G [REDACTED] ait été invitée à participer au rendez-vous de signature.

La preuve n'est donc pas rapportée de la présence de Maître G [REDACTED] lors de la signature de la convention de divorce, que ce soit au cabinet de Maître Q [REDACTED] ou par visioconférence, alors qu'elle était obligatoire et nécessaire à la constatation de la réitération du consentement de sa cliente.

Il doit en être déduit que le consentement libre et éclairé de Madame K [REDACTED] au divorce et à ses effets, dont il est précisé à l'article 229-3 du code qu'il ne peut se présumer, n'a pas été valablement réitéré le jour de la signature de la convention de divorce et que manque ainsi une condition essentielle à la validité de ladite convention.

Il convient, par voie de conséquence, de prononcer l'annulation de la convention de divorce de Monsieur N [REDACTED] et Madame K [REDACTED] en date du 17 octobre 2018 et d'ordonner la mention du présent jugement en marge des actes de naissance et de mariage.

Sur les conséquences de la nullité de la convention de divorce

Suivant l'article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Il est de jurisprudence constante que si le juge peut ordonner la restitution de la chose et du prix en l'absence de demande d'une partie, l'annulation du contrat entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, il n'en a pas l'obligation.

En l'espèce, l'annulation de la convention de divorce ayant pour effet de replacer les parties en l'état antérieur, le constat du divorce et l'ensemble des dispositions prises aux termes de cette convention sont réputés n'avoir jamais existé suivant les dispositions de l'article 1178 du code civil.

La convention annulée prévoyait le versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à charge de Monsieur N. Si aucune condamnation à restitution des sommes versées à ce titre n'a été sollicitée, le tribunal ne considère pas devoir y procéder d'office dans la mesure où la contribution à l'entretien et à l'éducation est une obligation résultant de la loi et que le versement de cette contribution reste donc ainsi causé en dépit de l'annulation de la convention qui en a décidé du principe et du montant.

Par ailleurs, c'est aux parties qu'il appartiendra d'opter pour un divorce par consentement mutuel ou un divorce judiciaire et de régler dans le cadre choisi la question de la liquidation judiciaire du régime matrimonial.

Madame K. sera donc déboutée de sa demande visant à voir « renvoyer les opérations de liquidation du régime matrimonial des époux M. et en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales par assignation ».

II. Mise en situation

Exercice à réaliser : répondez aux questions suivantes.

Question 1. Afin de gagner du temps, et de l'argent, un couple décide de divorcer grâce à une plateforme en ligne promettant des séparations à bas coûts en un temps record. Après avoir renseigné un formulaire et avoir rencontré, ensemble, un avocat par visioconférence pendant près de 15 minutes, ils obtiennent une convention de divorce. L'acte, signé devant le même avocat puis enregistré le même jour par un notaire, encourt-il l'annulation ?

Question 2. Le cas échéant, une telle annulation emporte-t-elle l'anéantissement du principe du divorce lui-même ? Quelles en seraient les conséquences ?

Thème 2 – Divorces contentieux

I. Présentation et analyse d'une décision de justice et d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme

Exercice à réaliser : en suivant les indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance (“Conseils méthodologiques pour la présentation et l’analyse d’une décision de justice”), vous **présenterez et analyserez la décision du 17 septembre 2020** à la lumière de la décision H.W. c. France rendue le 23 janvier 2025.

En outre, avoir lu la décision H. W. c. France, vous **exposerez la nature et la structure du raisonnement** développé par les juges pour constater l’existence d’une violation de l’article 8 de la Conv. EDH.

- **Arrêt à analyser :** **Cass. civ. 1^{ère}, 17 septembre 2020, n° 20-10.564**

Mme E... Q..., épouse K..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° W 20-10.564 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. H... K..., domicilié chez M. N... K..., [...], défendeur à la cassation.

[...]

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

[...]

MOYENS ANNEXES à la présente décision

[...]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme E... Q... et, en conséquence, d'avoir rejeté sa demande tendant à voir condamner M. K... à lui verser une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des articles 266 et 1240 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le divorce

Qu'aux termes de l'article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Que l'article 245 du code civil dispose que les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande, qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, que ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce et que si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés des époux ;

Que chacun des époux forme une demande en divorce pour faute à l'encontre de son conjoint ;

[...]

Que M. H... K... reproche à son épouse, d'une part, d'avoir refusé de consommer le mariage, d'autre part d'avoir manqué à son devoir de respect entre époux ;

Que Mme E... Q... a reconnu elle-même dans la main courante qu'elle a effectuée le 9 mai 2014 au commissariat de Versailles avoir cessé toute relation intime avec son mari depuis 2004 ;

Que Mme E... Q... justifie cette situation par son état de santé, invoquant notamment un accident grave dans le métro reconnu accident de service le 29 décembre 2005 lui laissant de nombreuses séquelles et l'ayant immobilisée près d'une année, puis une opération en 2009 pour une hernie discale paralysante ; qu'elle établit également avoir présenté un syndrome polymorphe persistant à tiques (maladie de Lyme chronique – pièce 251) traité par une antibiothérapie au long cours depuis octobre 2016 ;

Que toutefois de tels éléments médicaux ne peuvent excuser le refus continu opposé par l'épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari, et ce pendant une durée aussi longue, alors même que dans le cadre de la main courante précitée, Mme E... Q... relate les sollicitations répétées de son époux à ce sujet et les disputes générées par cette situation ;

Que ces faits, établis par l'aveu de l'épouse, constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que seule la demande en divorce de M. H... K... étant justifiée par des preuves suffisantes, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de l'épouse et le jugement infirmé de ce chef ;

Sur les dommages et intérêts

Sur le fondement de l'article 266 du code civil

[...]

Que Mme E... Q... demande la condamnation de l'intimé à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Que le divorce des époux étant prononcé à ses torts, la demande de Mme E... Q... sur le fondement de l'article 266 du code civil sera rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef ;

Sur le fondement de l'article 1240 du code civil

Que chacun des époux invoque la faute commise par l'autre pour justifier l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Que Mme E... Q... fait valoir à l'appui de sa demande l'attitude vexatoire et outrageante de son mari qui se serait montré violent et dénigrant à son égard et vis à vis de ses proches, se serait désintéressé du sort de leur quatre enfants et ne lui aurait apporté aucun soutien dans les épreuves rencontrées du temps de la vie commune et notamment avec C... ;

Que Mme E... Q... échoue à rapporter la preuve des griefs qu'elle allègue ; qu'elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts » ;

[...]

3°/ ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits

constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que procédant du principe de liberté individuelle et de droit à l'intégrité physique, l'absence de relations intimes ne caractérise pas en soi un fait constitutif d'une telle violation ; qu'en affirmant que « le refus continu opposé par l'épouse à partir de 2004 à des relations intimes avec son mari » constituait « une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune » (arrêt, p. 6, § 9), la cour d'appel a violé l'article 242 du code civil, ensemble les articles 4 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que les difficultés médicales successivement rencontrées par Mme Q... ne pouvaient suffire à « excuser » la faute retenue à son encontre (arrêt, p. 6, § 8), sans s'expliquer autrement sur cette affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

- **Arrêt à analyser : Cour européenne des droits de l'homme, affaire H. W. c. France, 23 janvier 2025, Requête n° 13805/21 (extraits)**

[...]

Application en l'espèce

Sur l'existence d'ingérences

1. La requérante ne se plaint pas du divorce en tant que tel – qu'elle demandait également –, mais des motifs pour lesquels il a été prononcé.

2. La Cour considère que la réaffirmation du devoir conjugal et le fait d'avoir prononcé le divorce pour faute au motif que la requérante avait cessé toute relation intime avec son époux constituent des ingérences dans son droit au respect de la vie privée, dans sa liberté sexuelle et dans son droit de disposer de son corps. S'il est vrai que le droit interne dissocie désormais largement les conséquences pécuniaires du divorce des torts éventuels des époux (paragraphe **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** ci-dessus), il n'en demeure pas moins que ces mesures sont particulièrement intrusives, en ce qu'elles touchent à l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de l'individu (*Dudgeon*, précité, § 52, *Smith et Grady c. Royaume-Uni*, nos 33985/96 et 33986/96, § 90, CEDH 1999-VI, *Y.F. c. Turquie*, précité, § 33, et *K.A. et A.D. c. Belgique*, précité, § 83). En outre, les conclusions de la cour d'appel sont particulièrement stigmatisantes, dans la mesure où le refus opposé par la requérante a été considéré comme une violation « grave et renouvelée » des

obligations du mariage rendant « intolérable » le maintien de la vie commune (paragraphe ci-dessus).

3. Ces ingérences dans les droits de la requérante étant le fait d'autorités publiques, la Cour estime qu'elles doivent être examinées sous l'angle des obligations négatives.

Sur la justification des ingérences

Sur l'existence d'une base légale prévisible

4. La Cour rappelle qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. Sauf si l'interprétation retenue est arbitraire ou manifestement déraisonnable, la tâche de la Cour se limite à déterminer si ses effets sont compatibles avec la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres, *Leyla Şahin*, précité, § 87, *Sanchez c. France* [GC], n° 45581/15, § 128, 15 mai 2023, et *Pindo Mulla*, précité, § 132).

5. En l'espèce, la Cour relève que le divorce a été prononcé en application des articles 229 et 242 et suivants du code civil (paragraphe **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** ci-dessus), qui prévoient qu'un divorce peut être prononcé pour faute lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à l'un des époux et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Le désaccord des parties porte uniquement sur l'étendue des « devoirs et obligations du mariage » et plus particulièrement sur la persistance du devoir conjugal.

6. À titre principal, la requérante soutient que le droit interne ne fait pas obligation aux époux d'avoir des relations sexuelles.

7. La Cour relève toutefois qu'il résulte d'une jurisprudence ancienne mais constante de la Cour de cassation que les époux sont tenus à un devoir conjugal et que son inexécution peut constituer une faute justifiant le divorce (paragraphe ci-dessus). L'arrêt du 5 septembre 1990 auquel la requérante se réfère n'a pas été rendu en matière de divorce, mais en matière pénale : il se borne à rappeler le caractère répréhensible du viol conjugal (paragraphe ci-dessus). Malgré cette évolution jurisprudentielle, la Cour de cassation a confirmé, par un arrêt du 17 décembre 1997, que « l'abstention prolongée de relations intimes imputées à l'épouse » était de nature à justifier le prononcé du divorce pour faute dès lors que celle-ci « n'était pas justifiée par des raisons médicales suffisantes ». Si la Cour de cassation n'a plus réaffirmé cette jurisprudence depuis lors, celle-ci n'a jamais fait l'objet d'un revirement et continue d'être appliquée par les juridictions du fond (paragraphe ci-dessus). La Cour en conclut que les ingérences litigieuses reposaient sur une jurisprudence interne bien établie.

8. À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que la portée exacte du devoir conjugal était imprévisible.

9. À cet égard, il est exact que la jurisprudence interne ne considère pas tout refus d'avoir des relations sexuelles comme fautif. Elle laisse aux juges du fond le soin de déterminer si ce refus suffit à caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage justifiant le divorce (paragraphe ci-dessus). Elle admet en outre que certaines circonstances telles que l'âge, l'état de santé ou le caractère abusif ou violent du conjoint sont de nature à justifier l'inexécution du devoir conjugal (*ibidem*). La Cour rappelle cependant que l'exigence de prévisibilité de la loi ne va pas jusqu'à imposer un degré de précision tel que le citoyen puisse être absolument certain des conséquences pouvant découler de son application. Beaucoup de lois se servent, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l'interprétation et l'application dépendent de la pratique (*Silver et autres c. Royaume-Uni*, 25 mars 1983, § 88, série A n° 61, *Michaud c. France*, n° 12323/11, § 96, CEDH 2012, et *M.K. c. Luxembourg*, n° 51746/18, § 56, 18 mai 2021). Elle rappelle en outre qu'il appartient aux autorités nationales, et au premier chef aux tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (*Paradiso et Campanelli c. Italie* [GC], n° 25358/12, § 169, 24 janvier 2017, et *Sanchez*, précité, § 126). Dès lors, la circonstance que le droit interne confère aux juges du fond le pouvoir d'apprécier si la méconnaissance d'une obligation matrimoniale est, ou non, suffisamment grave pour justifier le divorce n'est pas de nature à remettre en cause sa prévisibilité. La Cour estime que la jurisprudence en cause était énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à la requérante de régler sa conduite, en s'entourant au besoin de conseils éclairés.

10. Au vu de tout ce qui précède, la Cour considère que les ingérences litigieuses étaient « prévues par la loi » au sens de l'article 8 § 2.

Sur la légitimité du but poursuivi

11. Il incombe à la Cour de déterminer si les restrictions contestées ont été inspirées par un but susceptible d'être rattaché à l'un de ceux que le second paragraphe de l'article 8 énumère (*Parrillo c. Italie* [GC], n° 46470/11, § 163, CEDH 2015, et *L.B. c. Hongrie*, précité, § 108), ce contrôle étant sommaire dans la plupart des cas (*Leyla Şahin*, précité, § 99, *Merabishvili c. Géorgie* [GC], n° 72508/13, § 297, 28 novembre 2017 et *L.B. c. Hongrie*, précité, § 109).

12. Le Gouvernement indique que les ingérences litigieuses visaient à protéger les droits d'autrui, et plus particulièrement le droit de chacun des époux à mettre fin au lien matrimonial lorsque la poursuite de la vie commune n'est plus possible (voir, en ce sens, *N.N. et T.A. c. Belgique*, précité, § 42).

13. Relevant que le droit interne garantit le droit de divorcer et que la désunion a une incidence sur les droits de chacun des époux, la Cour reconnaît que la finalité des ingérences litigieuses, qui renvoient au droit de chacun des époux à mettre fin aux relations matrimoniales, se rattachait à la « protection des droits et libertés d'autrui » au sens de la Convention.

14. Il reste cependant à la Cour à trancher la question, étroitement liée à celle de l'existence d'un but légitime, de savoir si les restrictions en cause sont justifiées, en d'autres termes si celles-ci sont fondées sur des motifs pertinents et suffisants et si elles sont proportionnées au but poursuivi (voir, sur ce point, *Merabishvili*, précité, § 302, et *L.B. c. Hongrie*, précité, § 109).

Sur la nécessité des ingérences

15. Il y a lieu de rechercher si les juridictions internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts individuels concurrents en jeu, à savoir, d'une part, la liberté sexuelle de la requérante, et d'autre part, le droit de son conjoint d'obtenir qu'il soit mis fin au lien matrimonial s'il estime que l'abstinence sexuelle qui lui est imposée rend son maintien intolérable. À cet égard, la Cour n'exclut pas que le maintien forcé d'un époux dans l'union en dépit d'un constat d'altération irrémédiable du lien conjugal puisse, dans certaines circonstances, porter une atteinte excessive à ses droits (*Ivanov et Petrova c. Bulgarie* (déc.), n° 15001/04, § 61, 14 juin 2011, et *Babiarz*, précité, § 50 ; voir, également, *F. c. Suisse*, 18 décembre 1987, § 38, série A n° 128, et *Aresti Charalambous c. Chypre* (déc.), n° 43151/04, § 56, 19 juillet 2007).

16. Dans la mesure où les ingérences en cause touchent à l'un des aspects les plus intimes de la vie privée de la requérante, la Cour estime que la marge d'appréciation laissée aux États contractants est étroite (*Dudgeon*, précité, § 52, et *S. et Marper c. Royaume-Uni* [GC], n°s 30562/04 et 30566/04, § 102, CEDH 2008). Elle rappelle que seules des raisons particulièrement graves peuvent justifier des ingérences des pouvoirs publics dans le domaine de la sexualité (*Dudgeon*, précité, § 52, *Smith et Grady*, précité, § 89, et *K.A. et A.D. c. Belgique*, précité, § 84). Sur ce point, l'espèce se différencie nettement de l'affaire *Babiarz*, où aucun des droits invoqués par les époux dans le cadre de la procédure de divorce qui les opposait n'avait une telle nature ou une telle importance (comparer avec *Babiarz*, précité, §§ 37 et 47).

17. En l'espèce, la Cour constate que le devoir conjugal, tel qu'il est énoncé dans l'ordre juridique interne et qu'il a été réaffirmé dans la présente affaire (paragraphes ci-dessus), ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles, alors même que celui-ci constitue une limite fondamentale à l'exercice de la liberté sexuelle d'autrui.

18. À cet égard, la Cour rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle (voir, sur ce point, *M.C. c. Bulgarie*, précité, § 163).

Elle juge en outre de façon constante, sous l'angle de l'article 8 seul ou combiné à l'article 3, que les États contractants doivent instaurer et mettre en œuvre un cadre juridique adapté offrant une protection contre les actes de violence pouvant être commis par des particuliers (*Söderman*, précité, § 80 et références citées). Des obligations relatives à la prévention des violences sexuelles et domestiques ont d'ailleurs été introduites aux articles 5 § 2 et 12 § 2 de la Convention d'Istanbul (paragraphe ci-dessus).

19. Or, la Cour constate que l'obligation litigieuse ne garantit pas le libre consentement aux relations sexuelles au sein du couple. Cette règle de droit a une dimension prescriptive à l'égard des époux, dans la conduite de leur vie sexuelle. En outre, sa méconnaissance n'est pas sans conséquence sur le plan juridique. D'une part, le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, dans les conditions prévues à l'article 242 du code civil, être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce, comme ce fût le cas en l'espèce (paragraphe ci-dessus). D'autre part, il peut entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire (paragraphe ci-dessus).

20. La Cour en déduit que l'existence même d'une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles.

21. Si le Gouvernement fait valoir que l'incrimination des atteintes sexuelles commises au sein du couple suffit à assurer la protection de la liberté sexuelle de chacun, la Cour estime que cet interdit pénal ne suffit pas à priver d'effet l'obligation civile introduite par la jurisprudence. Elle observe que cette dernière s'inscrit à rebours des avancées opérées en matière pénale (paragraphe ci-dessus), ainsi que des engagements internationaux pris par la France pour lutter contre toute forme de violence domestique (paragraphe ci-dessus).

22. La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le Gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible. Or, la Cour juge de longue date que l'idée qu'un mari ne puisse pas être poursuivi pour le viol de sa femme est inacceptable et qu'elle est contraire non seulement à une notion civilisée du mariage mais encore et surtout aux objectifs fondamentaux de la Convention dont l'essence même est le respect de la dignité et de la liberté humaines (*S.W. c. Royaume-Uni*, précité, § 44, et *C.R. c. Royaume-Uni*, 22 novembre 1995, § 42, série A n° 335-C). Aux yeux de la Cour, le consentement doit traduire la libre volonté d'avoir une relation sexuelle déterminée, au moment où elle intervient et en tenant compte de ses circonstances.

23. Au demeurant, la Cour ne discerne, dans la présente affaire, aucune raison d'une particulière gravité propre à justifier une ingérence dans le champ de la sexualité

(*Dudgeon*, précité, § 52, *Smith et Grady*, précité, § 89, et *K.A. et A.D. c. Belgique*, précité, § 84). Elle relève que le conjoint de la requérante avait la possibilité de solliciter le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Il lui incombait à cet égard de respecter les prescriptions de l'article 1077 du code de procédure civile, en présentant cette demande à titre principal et non à titre subsidiaire, comme il le fit en l'espèce (paragraphe 60 ci-dessus). La défense de ses droits pouvait donc être assurée par d'autres moyens.

24. De l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour déduit que la réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante ne reposaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et que les juridictions internes n'ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Les éléments qui précèdent suffisent à constater la violation de l'article 8 de la Convention.

[...]

II. Mise en situation

Exercice à réaliser : répondez aux questions suivantes.

Question 1. Une femme souhaite engager une procédure de divorce pour faute à l'encontre de son époux au motif que celui-ci lui refuse toute forme de relations intimes. Une telle procédure est-elle envisageable ?

Question 2. Le cas échéant, quels moyens de défense l'époux pourrait-il lui opposer ?

SÉANCE 5 – INTERROGATION ÉCRITE D'1H30 DURANT LE TD

L'interrogation se déroulera durant la séance de Travaux Dirigés, aux jours, horaires et lieux habituels. Il vous faut réviser tout ce que vous avez appris jusqu'au dernier cours magistral précédent la séance de TD inclus (+ les séances de travaux dirigés précédentes).

Vous serez interrogés sur un arrêt, dont il vous sera demandé de réaliser la présentation et l'analyse sur le modèle des indications méthodologiques figurant dans le document 1 de la première séance ("Conseils méthodologiques pour la présentation et l'analyse d'une décision de justice"). Des questions relatives à l'arrêt pourront également vous être posées.

La présence à l'interrogation écrite est obligatoire. En cas d'absence non justifiée, vous obtiendrez la note de 0/20.

Le code civil n'est pas autorisé pour cette interrogation.